



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 11/11

התובעים:

1. אליעזר עמר
 2. חנה עמר
- ע"י ב"כ עו"ד יונתן כהן
רח' שמאי 12, ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף מרחוב ציפורה 4, ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד ב. מאירי
רח' כורש 6, ירושלים

הנתבעים

הפורמאליים:

יוסף ורות בן עזרא

ה ח ל ט ה

עניינה של ההחלטה, בשאלת סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, לדון בתביעת התובעים ליתן צו הצהרתי לפיו נציגות הבית המשותף אינה רשאית לדרוש מהם או מהנתבעים הפורמאליים סך של 95,000 ₪, עבור תוספת בניה שנבנתה בדירת הנתבעים הפורמאליים, ובוצעה בשעתו ביוזמת הנציגות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית משותף ברחוב ציפורה 4 בירושלים, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 30001 חלקה 32 (להלן: "הבית המשותף").
2. זכות החכירה בדירה מס' 3 בבית המשותף (להלן: "הדירה") היתה רשומה בעבר על שמה של המנוחה רחל פניני ז"ל.
3. בשנת 2004, מועד בו היתה המנוחה רחל פניני ז"ל בעלת הזכויות בדירה, נערכו עבודות בבית המשותף, באופן שלכל דירה התווסף שטח של חדר נוסף, נישות, מרפסות ומחסן (להלן: "התוספת" או "ההרחבה"). במסגרת זו, אף בוצעו שיפורים כאלה ואחרים בבית המשותף.
4. אין מחלוקת, כי הנציגות היא שיזמה את הבניה כאמור [ר' שורה 43 בעמוד 1 לפרוטוקול הדיון מיום 10.4.11, וכן שורה 7 בעמוד 2 לפרוטוקול], והיא זו שנשאה ונתנה לצורך כך עם גורמים שונים ועם הדיירים בבית המשותף.
5. עוד אין חולק, כי המנוחה פניני ז"ל בחרה שלא להשתמש בתוספת הבנית, ועל כן לא נשאה בתשלום בגין ההרחבה.
6. על פי הנטען בכתב התביעה, בקיץ 2007 נמכרו הזכויות בדירה לתובעים, ואלה מכרו בשנת 2008 לנתבעים הפורמאליים את הזכויות בדירה. לית מאן דפליג, כי האחרונים עושים שימוש בהרחבה שנבנתה בשנת 2004.
7. בשנת 2009, לאחר מכירת הדירה לנתבעים הפורמאליים, שלחה הנתבעת לתובעים דרישה לתשלום סך של 9,650 ₪ בגין מיסי ועד בית, כאשר במסגרתה נרשם עוד כי: "החוב הנ"ל אינו כולל את החוב הנוסף עבור תוספת הבניה". בנוסף, ביום 7.12.08 שלחה הנתבעת לנתבעים הפורמאליים דרישת תשלום על סך של 95,000 ₪ בגין בניית התוספת לדירה.
8. בכתב התביעה עתרו התובעים למתן צו הצהרתי לפיו הנתבעת אינה רשאית לדרוש מהתובעים או מהנתבעים הפורמאליים את התשלום בסך 95,000 ₪ כאמור. בנוסף בקשו התובעים ליתן צו הצהרתי הקובע, כי הם פטורים מתשלום דמי האחזקה בגין חלק מהחודשים מושא דרישת התשלום.
9. בדיון שנערך בפני ביום 10.4.11 הגיעו הצדדים להסכמה בנוגע לתשלום דמי האחזקה החודשיים, והסכמה זו קבלה תוקף של החלטה. אשר לרכיב התביעה הנוסף, קרי, סוגיית



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

דרישת התשלום בגין התוספת, הוסכם, כי אדון תחילה בטענות בדבר סמכותו של המפקח. יצוין, כי ב"כ הנתבעת דרש, כי במסגרת זו תידונה יתר טענות הסף.

ב. דיון הכרעה:

10. סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, תוחם את סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום המקרקעין, וקובע כדלהלן:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59, 58 או 59 א עד ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ"ב - 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח."

11. בתי המשפט שבו והדגישו כי יש ליתן פירוש דווקני לסעיפים אלה של החוק, וקבעו כי אין להרחיב את סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לעילות נוספות שאינן קשורות לעילות המנויות בסעיף 72 הנ"ל [ראה לעניין זה ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי ואח' פד"י כ"ח (1) עמ' 730; ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130; ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג פד"י כ"ד (1) 231].

12. לפיכך, בענייננו, עת באים אנו לבחון האם התובענה דגן נתונה לסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין, יש לבחון מה הסעד המבוקש, והאם הוא קשור לתקנון הבית המשותף או לאחד העניינים המנויים בסעיף.

13. כפי שעולה מכתבי הטענות ומעמדות הצדדים שנשמעו בפני, העבודות שנעשו על ידי הנציגות בבית המשותף בשנת 2004 כללו שני רכיבים: האחד, בניית תוספת לדירות בבית המשותף, והשני ביצוע שיפורים כאלה ואחרים בבית המשותף.

14. אין ספק, כי מחלוקות בנוגע לשיפורים המבוצעים בבית המשותף אמורות להתברר אצל המפקח על רישום המקרקעין, מאחר שעניין זה קשור קשר ישיר להוראות התקנון, והנציגות פעלה בעניין זה מכח התקנון. לעומת זאת, בכל הנוגע לעבודות ההרחבה, שאבה הנציגות כוחה מההסכמות החוזיות שהיו בין הצדדים ולא מכח תקנון הבית המשותף.



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בעבודות אלו, שימשה למעשה הנציגות כ"יזום", בעלי הדירות אינם אלא "מזמין", והדיינים החלים על יחסים אלו הינם דיני החוזים גרידא. ברי, כי מחלוקות בעניינים אלו אינן חוסות תחת סעיף 72 לחוק, וממילא אינן בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.

15. והנה, בדיון שנערך בפני העיד נציג התובעת, כי כיום אין עוד לנתבעת דרישה כספית כלשהי בגין השיפורים שבוצעו בבית המשותף, וכי דרישתה אינה אלא לקבלת כספים בגין עצם השימוש בהרחבה. כך העיד נציג הנציגות כדלקמן:

"בנספח ד' לכתב התביעה, הכוונה היא שאם התובעים יבקשו לבנות, הם יידרשו לשלם את הסכום הנקוב במכתב בגין בניית הדירה. הסכום הזה כולל גם את השיפורים שעשינו בכניסה את זה לא דרשנו מהם. אם הם רוצים לפרוץ אנו מבקשים שהם ישלמו מה שכולם שילמו. עשינו גם ציפוי של אבן בבנין, כל השיפורים של התשתיות, דלתות אלומיניום בכניסה. את זה לא גבינו ולא דרשנו מהם.

הדברים אף הובהרו בסעיף 3 לכתב ההגנה מטעם הנתבעת, שם נאמר מפורשות כי אין לנתבעת דרישה בגין השיפורים שבוצעו בבית המשותף [ר' גם הצהרת ב"כ הנתבעת בעמוד 2 שורות 31-30 לפרוטוקול].

לאמור, דרישת התשלום כיום, אינה נובעת מהוראה כזו או אחרת בתקנון, אלא ממערכת יחסים חוזית כוללת. יחסים אלה, כאמור, שואבים כוחם מדיני החוזים, ואינם נתונים לסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין.

16. ודוק: אין בעובדה שמלכתחילה כללה התביעה גם סעד הקשור לנשיאה בהוצאות חודשיות, כדי להקנות למפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון גם בעילה החוזית שבין הצדדים. עיקרה של התביעה נוגע לדרישת התשלום בגין ניצול ההרחבה, ולפיכך לא ניתן לראות בנושא זה "טפל ההולך אחר העיקר". [ר' לעניין זה: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, 91; בשי"א (מחוזי ת"א) 18977/05 **תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נ' חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ**, תק-מח 2005(4), 11242].

17. על כן אני קובע כי אין למפקח סמכות עניינית לדון בסוגיה שנותרה במחלוקת.

18. בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 **פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף**, תק-מח 2002(2), 3071 (2002), שב בית המשפט המחוזי על הקביעה כי למפקח על רישום המקרקעין סמכות להעביר תובענה לבית המשפט המוסמך, בהתאם לסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

19. לאור סכום התביעה ועניינה, ובהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, אני מורה אפוא על העברת התביעה לדיון בבית משפט השלום בירושלים.

20. יוער, כי נוכח העובדה שמדובר במערכת מורכבת של חוזים והתחייבויות, אשר חלק מהצדדים לה וודאי אינו צד לסכסוך בפני המפקח על רישום המקרקעין, יש בהעברת התובענה לבית משפט השלום כדי לחסוך בהליכים משפטיים, ולהביא הפרשה כולה לסיומה.

21. בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' אב תשע"א (08 אוגוסט 2011) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. חייזר
מפקח על רישום המקרקעין